އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭން ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމާއި، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ބެލުން ލާޒިމުކަން ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޕަސްމަންޒަރު

3 މާރިޗު 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓު ކެޕްޓަނެއްގެ މަޤާމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލައިފައިވަނީ، 2 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ [illegible] އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ [illegible] ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު [illegible] ބުނެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ [illegible] ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލައިފައިވަނީ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ފަރާތުން މައްސަލަ ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއާތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް ބަލައި ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުމަކީ ޢަމަލީ ގޮތެއް ނޫންކަމަށް ދެކި އަޙްމަދު ޖައިލަމަށް އަހަރުން އަހަރަކަށް [illegible]؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޙުކުމުގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ޢިލާވަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ދޭ ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަލީ އަޙްމަދު ޝަރީފްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކުވެސް، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށްވެސް ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އަބްދުﷲ ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަން ބުނި ނަމަވެސް އެ ބެންޗުމަށް ތާއީދުކުރެވުނު ޤާނޫނީ ހަމައިން ކުރިމަތިލާން ކަމެއް ކަމަކަށް ނުވާތީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް އަބްދުﷲ ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއިން، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަން؛
2. އަބްދުﷲ ޝަރީފް ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައިގެން ވާޖިބުވާ ނަތީޖާއެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީއާއި، އެ ނިންމުން ބާޠިލުވާ ސަބަބެއް އަބްދުﷲ ޝަރީފްއަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ، އެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަބްދުﷲ ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އިސްތިއުނާފީ ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަބްދުﷲ ޝަރީފް އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުވާނަމަވެސް އެކުގައި ނުހުރިނުވާނެ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލާއިރު އެކުގެ ޙުކުމްތެރިކަމަށް ކަމަށް ނުވެއްޖެނަމަ އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޫކޮށް އަނެއްކާ ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

2. އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާދަމް އިސްމާޢީލް ވ. ޝާހިދާ ޙަސަން ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަބްދުލް ޖަލީލް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޢަމަލަކީ ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްގައި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ހިލާފު، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދޭން ބަޔާންކޮށް ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީއާއި، ދިގު މުއްދަތެއްކަން ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުވައްޒަފަކާ މެދު ކުންފުނީގެ އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލުނީ ހަރަކާތްތަކުގެ އިޖާބީ ގޮތުގައި ނުވާތީ، ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރާ ކަހަލަ ބޮޑު މިންވަރަށް ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޑިސިޕްލިނަރީ ނިޒާމުގެ ފަސޭހަކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބުން، ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ބައްދަލުނުކޮށް އެ އަދުލުވެރި އުސޫލުތަކާ އިތުރު ޕްރޮސީޖަރ ނުވައި ސަސްޕެންޑް، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި ބަޔާންކުރި ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމަށާއި ހައިކޯޓުން އެ ނުކުތާ ބަލާފައިވާ ގޮތަށް ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމަށް ޗެލެންޖްކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، އަބްދުލް ޖަލީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަބްދުލް ޖަލީލަށް ދިނުމަށް ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރިހަމަ ބެންޗުން އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޕްރެސިޑެންޓްތައް

1. މުއައްސަސާގެ ސަލާމަތީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭވަރުގެ ކަމަކީ ބޮޑުވާ ގޯސްކަމެއް މުވައްޒަފު ކުރުމާ އަސަރުކުރާ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތަކާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ވަކިކުރެވޭ ޤާނޫނީ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއްކަމެވެ.
2. ވަޒީފާ ދިނުމަކީ ހަރަކާތް އެޅިގެން ނުވަތަ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވޭ ނުރައްކާތަކާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި، އަސްލުގައި އިޖާބީ ނުކުތާތައް މިންވަރަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ނަމަވެސް (ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑިސްމިސަލް ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލަމް ވަޙީދު ޤަޟިއްޔާ).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ (އާމިނަތު ޢަބީދާ ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ވަރަށް ސާބިތު ކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ހަޤީޤަތް ފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތަކުން ބެއްލެވޭ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މައްސަލައިގެ ވަޤާއިޢުތަކާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ [2021] SC 07).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކާއި ޝަކުވާތަކާއި އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަރަށް މަތީ ފަހަރަކު ދެނެވި ސަމާލުކަމާ އިތުބާރަކާ އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭނީ މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައެޅުން ކޯޓުން މައްސަލައެއްގެ ވަރަޔާ ހާލަތާ ބާރުތަކެއް ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޒާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޒަކަރިއްޔާ).

6. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފު ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ނެތުން ބިނާވަނީ މުވައްޒަފު ކަންފަރާތްތަކާ ހަރަކާތްތެރިވި އަމަލުގެ މައްޗަށާއި، އެ އަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާމެދު އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

7. ކޮމްޕެނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުށްކުރުމުން އިންޒާރު ދެވޭ ދަރަޖައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ އަމަލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރުމަކީ، ކޮމްޕެނީން އަންދާޒާކޮށް ފުރަތަމަ އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެކެވެ. އެގޮތަށް އަދަބަކީ ކޮމްޕެނީއާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލުން މުޅިން އަދަބެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާކަށްވާނަމަ، ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ޤަރާރުގައި އެ އަދަބު ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. މިއީ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފު ތަފްސީރެއްކަމުގައި ބަލާއިރުވެސް، އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބައްލަވާ އިންޞާފު ދިނުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ ބަރާބަރުކަމެވެ.

8. އެކަކީ އެންމެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުގެ އަޚްލާޤު އިތުބާރު ކަށަވަރުވެސް މިންވަރަކަށް ގެއްލިދާނެ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހަމަތަކެއް ޤަބޫލުކުރެވިފައި ނަމަވެސް، ދިމާ މުއްދަތުތަކުން ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ މުވައްޒަފުގެ ކުރީގެ ރެކޯޑު އަޚްލާޤު ހުރިގޮތް ގެއްލުނީ ކިހާވަރަކަށްކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ބުނެދޭންޖެހެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރާ ނުރައްކާ މިންވަރަށް އަޚްލާޤު ގެއްލިގެންވާކަން ސާބިތުވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

9. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޢިނާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، (1) މަސައްކަތުގައި ހުރަހަށްވާ ގޮތަކަށް ފަރާތް، (2) މަސައްކަތާ އެއްވަރު އުޖޫރަ މަސައްކަތުތަކުގައި އެ ކޯޑުން ކުރިން ކޯޑުތައް ބަރާބަރު ނުވަތަ އެ ކޯޑަކުން މަތީ ކޯޑުތަކުން ކޯޑުތައް ބަރާބަރު، (3) ވަކި ފަރާތްތަކަށް ނުޖެހޭގޮތުގައި، ވަކި ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒަށް ނުފެތިގެން، ވަކި ފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާ ބިރަކަށް ޖެހިގެން ނުވާގޮތުގައި ބައެއް ސިފަތަކުން އެއްކިބާވުން، މިއެވެ.

10. މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށް މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޓްރައިބިއުނަލް" ގެ މާނައިގެ ފަރަގަށް ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ހިލާފަށް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ޖުޑިޝަރީގެ ބައެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލައެއް ނިންމުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯރަސް ޕްރޮޕަރޓީޒް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

12. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލައެއް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ދެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ނިންމާ ގޮތަށް ވާޖިބުވުމުގައި ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެންނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަކީ ކޯޓެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާކުރަނީ ޝަރުޢީ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަޙްކަމާގެ އިތުރު ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އަދާކުރަނީ ކޯޓެއްގެ ދައުރުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ. އަދި އެހެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯރަސް ޕްރޮޕަރޓީޒް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

15. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބާރުއަޅާ ޤާނޫނީ ނަޞްޞެއް ނެތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ބިނާވެފައިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މާނަކޮށް މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ރިޢާޔަތްކުރަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ އުސޫލު ބާރުއަޅާ ޤާނޫނީ ނަޞްޞަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ހުށަހެޅުން އިތުރަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބުން، ތަފްސީރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބާރުއަޅާކަމަށް އެ އަކުރުގައި އޮންނަ އިބާރާތުން އުސޫލުތަކަށް ތަޠްބީޤުވާ ގޮތުގައި ސާފުވާނީއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ބެލިދާނެ ނުކުތާއެކެވެ.

17. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްދީފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވުމާއި، އެފަދަ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަކުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނީއެވެ (އިސްމާޢީލް ސިވާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވާތީ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިއާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވާނަމަ، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނުގެނެސް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތް ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ހާލަތުގައި އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ އާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޙަބީބު އަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ދަޢުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޙަބީބު އަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހިލާފުވުންތަކާއި ސަމާލުކަމާއި އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ބާރު ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ކުރާ ކުށަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އިތުބާރު ގެއްލުން ދިމާވާ ވަޒީފާ ދެމެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މިންވަރު ކަނޑައެޅޭނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިވަކި ހާލަތު ބަލައިގެން ވަކިވަކިން ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލަމް ވަޙީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްލަމް ވަޙީދު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިގެން ނުވަތަ ބަދަލު ގޮތުން ކުރެވޭން ނުކުތާކަމަށް ބޮޑުވެރިން ބާރަތްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކުގައި، އަސާސީ އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު އަރީޝާ ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު އަރީޝާ ޙުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި މިން ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލުމަށް ހުރި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޢުތިބާރު ގޮތުގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަލީޙާ ޖަމާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަލީޙާ ޖަމާލް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ބަލާއިރު، ބެއެއް ބާރަތްތަކުގެ އުނިކަމެއްގައި ބަދަލާ އެ މުވައްޒަފަކަށް އިންޒާރު ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ. ޚަދީޖާ ޢަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް އާއި ޚަދީޖާ ޢަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޮނިގަނޑު ބިނާކުރާ ނުކުތާއެއްގެ ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާގައި ހަވާލާދީފައިވަނީ އަޙްމަދު ޒައިދަލްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިލްތިޒާމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިލްތިޒާމު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިލްތިޒާމު އޮތް ކަމަށް ބެލޭނީ މަދު ފަހަރެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ބަޔާނާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލުމުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބަލާ މައްސަލައިގެ ހާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގެ އަލީގައި ޤަރީނާތަކުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް އާއި އޭނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ތަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭނީ ކޯޓުން ބާވަތުގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.
3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވިނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ސިވާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ސިވާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވުމުގައި ނުވާ ބާރަހްގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވުމުގައިވާތީ ބެލުމަކީ ކަށަވަރުން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ.
2. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްކުރުމުގައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަކި ފާއިން ވަކިކުރުމުގައިވާ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކުޑައިވުމެވެ. އެގޮތަށް ބާރަހްގައި ވަކި ފާނު ފަރާތުން އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގައިވާ ބެލުމުގެ މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.